

감사결과 처분요구서

- □□ 임차사택 관리실태 특정감사 -

2019. 12.



감 사 실

◆ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 > Clean Airport > KAC신문고

징 계 · 경 고 · 주 의 요 구 · 통 보

1

제 목 임차사택 계약 부적정

관 계 부 서 □□

구 분 총무

내 용

□□에서는 직원의 주거안정을 위하여 「복지후생규정」 제8조(사택의 구입, 임차)에 따라 총 34세대의 임차사택을 운영(2019. 8월 기준)하고 있으며, 【표 1】의 임차사택에 대해서는 전세권설정 등기에 근거한 부동산임의경매 절차를 통해 임차사택 보증금을 회수하고 있다.

【표1】 □□ 임차사택 보증금 회수 현황 ('19.8.29.기준)

연번	사택명	보증금	계약기간	회수 진행현황
1	△△A 101동 613호	64,500천원	2016.02.17.~2018.02.16	경매낙찰, 채권추심
2	△△A 101동 1203호	65,000천원	2015.02.02.~2017.02.22	경매절차 진행
3	▽▽ 2동 205호	50,000천원	2016.11.04.~2018.11.03	경매낙찰

1. 사실관계

가. 사택 배정에 관한 사항

「복지후생규정시행세칙」 제14조(주택운영위원회 구성)는 제1항에서 사택의 원활한 운영을 위하여 본사와 지사에 주택운영위원회를 구성한다고 정하고 있으

며, 제2항 제1호에서는 ‘사택 배정 및 기간 연장에 관한 사항’을 주택운영위원회의 업무로 정하고 있다.

그런데 □□에서는 【표1】의 연번1, 3 임차사택을 배정하면서 「복지후생규정 시행세칙」 제14조(주택운영위원회 구성)에 따른 주택운영위원회를 개최하지 않고 임차사택을 배정하였다.

나. 임차사택 임차기준 준수에 관한 사항

「복지후생규정시행세칙」 제12조(사택의 취득 등) 제3항은 임차사택을 부동산등기법에서 정하는 바에 따라 공사명의로 전세권설정 등기를 하여야 한다고 정하고 있다. 그리고 2016년 2월 개정 시달한 「사택 운영기준」(■실-763, 2017. 02. 15. 현행 기준 동일)에 따르면 임차사택은 선순위 근저당 설정액과 임차보증금의 합계가 주택가격의 80%이내인 주택으로 선정하게 되어있다.

그런데 □□에서는 【표1】 연번1 사택의 계약을 【표2】와 같이 체결하면서, ‘임차사택 임차보증금 지급’(□□-1036, 2016. 2. 15.) 내부결재 문서에는 기존 임차인 전세권 및 근저당권 말소 조건부 계약으로 보고를 하고, ‘임차사택 계약 체결 보고’(□□-1136, 2016. 2. 17.) 문서에는 ‘특약사항 5’를 통해 국민주택 기금용자는 용인하는 것으로 계약을 체결한 아파트 전세 계약서(2016. 2. 17.)를 첨부하여 보고를 하였다.

【표2】 △△A 101동 613호 계약 현황

계약일	계약기간	보증금	당시 주택시세	시세대비 보증금 비율	선순위 근저당액
2016.02.17	2016.2.17.~2018.2.16.	64,500천원	72,000천원	89%	26,000천원 (우리은행)

이에 따라 당초 계획보고와 달리 선순위 근저당액을 용인하는 조항이 포함된

계약을 체결한 결과 선순위 근저당액과 임차보증금의 합계가 주택가격의 125%가 되었고, 기존 근저당권이 해지되지 않아 후순위로 전세권설정이 완료되었다.

다. 사택 운영점검에 관한 사항

2016년 2월 개정 시달한 「사택 운영 기준」(■실-763, 2016. 2. 15.)의 사택 관리기준에 따르면 사택 관리책임자는 상·하반기 각 1회 임차사택 실거주 여부 확인, 전세권 설정 여부 확인, 규정 및 시행세칙 기준 준수여부 점검 등의 사택 운영점검 실시 후 5월과 11월 중 복지담당 부서장에게 점검결과를 보고하도록 정하고 있다.

그런데 □□ 사택업무 담당자는 【표1】의 연번1 사택이 후순위로 전세권설정 등기가 되어 있었으나, ‘사택운영 점검결과 제출’(□□-4087, 2016. 6. 1.), ‘2016년도 하반기 사택운영 점검결과 제출’(□□-10714, 2016. 12. 30.)시에 모두 점검결과 ‘이상없음’으로 보고를 하였다.

라. 임차사택 임의경매에 관한 사항

한편, □□는 2018. 2. 16일 에 【표1】의 연번1 아파트의 전세계약 만료됨에 따라, 계약기간 사전해지 통보(□□-1796, 2018. 01. 24.), 임차보증금 반납 요청(2018.2월~5월, 내용증명 4회 발송, 수령거부 반송처리)을 통해 임차보증금을 회수코자 하였으나, 보증금이 미회수 됨에 따라 부동산임의경매(□□-5384, 2018. 06. 01.)를 진행하였고, 이를 통해 임차보증금(64,500천 원) 중 7,996,675원을 회수(2019. 05. 30.)하였다. 현재는 남은 보증금(56,504,936원)의 회수를 위해 채권보전조치로 채무자 소유 건물 4채에 대한 부동산 가압류(2019. 06. 11. 법원 승인통지)를 완료하고, 임차보증금 반환 배상 판결(2019. 11. 8.)을 받은 상태이며 동 물건에 대한 경매배당 절차를 진행 중이다.

2. 처분검토

가. A

A 과장(現 □실)은 □□ 사택업무 담당자(2015.1월~2017.1월, 2년간)로서 주택운영위원회 개최를 통한 임차사택 배정, 임차사택 임대차계약 검토 및 체결 등 임차사택에 관한 업무를 「복지규정시행세칙」, 「사택관리기준」 등 관련 규정 에 맞게 직접적으로 수행할 의무가 있다.

그런데 A 과장은 【표1】의 연번1, 3에 대해 사택으로 배정함에 있어 「복지후생규정시행세칙」 제14조(주택운영위원회 구성)에 따라 주택운영위원회의 개최를 통해 배정 결정을 받아야 했으나, 이를 개최하지 않고 사택을 배정하였다.

또한 【표1】의 연번1에 대한 임대차계약 체결 검토 시 해당주택에 대한 등기부 등본을 사전 열람하고 우리은행의 채권최고액 26,000천 원에 대한 선순위 근저당이 있는 것을 확인한 후 ‘기존 임차인 전세권 및 근저당권 말소 조건부 계약’으로 할 것을 내부보고(□□-1036, 2016. 02. 15.) 하였으나, 임대차 계약서의 ‘특약사항5’ 내용을 확인하지 않은 채 계약체결 결과를 보고(□□-1136, 2016. 02. 17.)하였고, 계약체결 이후 전세권 설정이 완료된 등기사항전부증명서를 법무사로부터 제출(2016. 02. 23.) 받았어도 당초 계획대로 선순위 근저당이 말소되었는지에 여부에 대해 확인하지 않았다.

아울러 임대차계약 체결 당시 부동산 중개수수료를 절감하기 위해 공인중개사 없이 공사 측 법무사 입회하에 임대인, 임차인 양 당사자가 임대차계약서에 서명하였으나, 계약서 세부 조항을 면밀히 확인하지 않아 선순위 근저당 해지조건과 위배되는 ‘특약사항5’ 조항을 인지하지 못하였다.

그리고 2016년 상, 하반기 사택운영 점검 시에도 임차보증금과 선순위 채권액의 합계가 주택시세의 80%이내 인지, 전세권 설정이 제대로 되어있는지 등에 대해 A로서 임차사택 전체에 대해 상세히 확인을 하여야 했으나, 법무사에 의뢰하여 발급받은 전체 임차사택에 대한 등기부등본을 확인하지 않고 점검결과를 ‘이상없음’으로 제출하는 등 형식적인 점검을 시행한 결과 후순위로 전세권이 설정된 동 건 임차사택에 대한 문제점을 발견할 수 없었다.

결과적으로 사택 배정과 계약체결, 사택관리 점검 업무를 소홀히 하는 등 「인사규정」 제39조(성실의 의무) 및 「취업규칙」 제4조(성실의 의무)를 위반하여 업무를 처리한 것이다.

나. B

B 팀장(現 ☆지사)은 당시 □□ 사택관련 업무에 관리책임이 있으며 임차사택 계약 승인, 주택운영위원회 운영, 사택운영 점검 승인 등의 업무에 대해 감시·통제해야할 의무가 있다.

그런데, B 팀장은 기존 A 거주 사택(■■■ 1311호)이 출퇴근 거리가 멀고, 관리비가 비싸며 임차보증금 회수 등에 있어서 오피스텔보다 아파트가 더 유리하다고 판단하여 A에게 사택 변경을 요청하였고, 그 결과 △△아파트 101동 613호로 사택을 변경 받았으나, 사택변경 배정을 위해 주택운영위원회를 개최하도록 지시하거나, A가 동 위원회를 개최했는지 여부에 대해서는 확인하지 않았다.

그리고, B가 거주할 △△아파트 101동 613호에 대한 임대차계약 체결과 관

련하여 ‘임차사택 계약체결 결과보고’ 문서(□□-1136, 2016. 02. 17.)를 결재함에 있어 문서 첨부과일의 임대차 계약서의 ‘특약조항5’ 확인하지 못하고 서명하였다.

또한 2016년 상반기 사택운영점검결과(□□-4087, 2016. 6. 1.)를 제출함에 있어, A의 사택점검이 제대로 시행되었는지에 상위 결재자 관점에서 재차 확인을 하지 않았다.

다. C

C 지사장(現 항공기술훈련원)은 당시 □□ 업무 총괄 책임자로 사택업무 전반에 대해 지사 최고 관리자로서 감시, 통제해야할 의무가 있다.

그런데 C 지사장은 사택계약 체결, 사택운영점검 결과에 대한 관련문서 결재시 사택계약이 최초 계획보고 조건대로 이행이 되었는지, 사택점검이 제대로 시행되었는지 여부에 대해 최종 확인을 하지 않고 결재하였다.

라. 관련자 의견

A 과장은 △△아파트 101동 613호 임대차계약 이전에 이미 2개 세대의 임차사택을 임대인 D와 계약하여 운영 중이어서 임대인을 믿었고, 또한 법무사를 대동하여 임대차 계약을 체결하고, 사택 점검도 법무사의 의뢰하여 별다른 특이사항이 없다고 하여 법무사를 믿고 사택 업무를 처리 하였던 것으로 계약을 세부적으로 확인하지 못한 점에 대해 아쉽다고 하였다. 다만 당시 □□ 국제선 증축공사 등 사업이 워낙 많았던 점, 운영팀 인력부족, 과다한 업무량으로 세세하게 사택업무를 챙기지 못하였다는 점을 감안해 달라는 의견을 제시하였다.

그런데 부동산 임대차계약에 있어 계약당사자가 임대차계약서 특약조항을 확인하는 것은 당연한 의무라고 할 수 있으나, 이를 이행하지 않았던 점은 업무를 성실히 이행해야 할 책무를 다하지 못한 것으로 판단할 수밖에 없으며, 부동산 중개인 없이 양 당사자 간에 계약서를 작성하였으면 법무사를 대동하였다 하더라도 담당자 A가 평소보다 신중하게 업무를 처리해야 할 필요가 있었다. 그리고 당시 업무여건을 고려할 때 업무량이 많았다고는 할 수 있으나, 전세권 설정 여부에 대한 등기부 등본 확인, 사택운영점검 시행 등의 기본적인 업무를 소홀히 하여 해당 사택의 문제점이 지속적으로 발견되지 않았다는 점을 고려할 때 인정하기 어려운 주장이라 판단된다.

B 팀장은 법률 행정적인 지원을 받기 위해 법무사를 지정해서 계약을 진행했는데, 공사의 요구사항을 법무사가 제대로 이행하지 못한 것에 대한 아쉬움이 있다는 의견을 제시하였다.

그런데 법무사를 통해 임차사택 계약 및 사택점검을 시행하였다 하더라도, 관련업무 수행에 있어 담당 팀장의 책무를 충실히 이행했어야 했다. 그 이유는 법무사는 업무를 수행하는 데 있어 단지 조력자 역할만 할 뿐이며, 그 업무수행 결과에 대한 책임은 A와 B에 있기 때문이다.

조치할 사항

○ ■실장은

① A에 대하여

주택운영위원회 사택 배정절차를 이행 하지 않았고, 사택 계약체결에 있어 임대차계약서 특약조항을 확인하지 못하여 당초 계획 보고 시 계약조건인 선순

위 근거당 해지조건이 이행되지 않아 공사 임차보증금에 대한 전세권이 후순위로 설정되게 하였으며, 사택운영 점검도 형식적으로 시행하여 해당 사택의 문제점을 발견하지 못했다. 결과적으로 사택관리 업무를 소홀히 하는 등 인사규정 제39조(성실의 의무) 및 취업규칙 제4조(성실의무)을 위반하였으므로 “**징 계**” 조치하시기 바랍니다.

② B에 대하여

사택계약 체결 결과보고 및 사택운영점검 결과에 대해 확인하지 않고 결재하는 등 사택업무에 대한 담당 팀장으로서의 역할을 소홀히 하였으므로 “**경 고**” 조치하시기 바랍니다.

③ C에 대하여

사택계약 체결 결과보고 문서를 확인하지 않고 결재하는 등 사택관리 총괄 책임자로서의 역할을 소홀히 하였으므로 “**주 의**” 조치하시기 바랍니다.

○ □□장은 해당 임차사택(△△아파트 101동 613호) 임차보증금 (64,500천 원)이 조속한 시일내에 전액 회수될 수 있도록 임대인 소유물건에 대한 임의경매 추진 및 임대인 독촉 등 적극적인 조치를 이행하여 주시기 바랍니다.(통보)